

1502986-41.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Desobediência

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... da Infância por ato infracional análogo ao crime de tráfico, além de condenação por tráfico que, apesar de não ser suficiente para sustentar reincidência, em conjunto com os demais elementos, indicia que o réu faz do crime o seu meio de vida e participa de organização criminosa, já que é a única explicação plausível de origem de recursos de alguém que teve acesso a drogas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502986-41.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502986-41.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Desobediência

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2350011/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 22125775 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 3255/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2350011 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

RICARDO BARBOZA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de RICARDO BARBOZA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos. Alegou o autor que o réu, no dia 25 de dezembro de 2021, por volta das 00h00, na Rua Alfeu de Oliveira, nº 523, Cidade São Pedro, na cidade e comarca de Santana de Parnaíba, conduziu a motocicleta Honda CG 160 Start, ano 2019, de cor vermelha, placas BZG-3808, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

1.1.) Consta ainda da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

1.2.) Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 03 unidades de maconha (peso líquido de 2,0g) e 16 unidades de metanfetamina (peso líquido de 4,3g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

1.3.) Segundo a denúncia, RICARDO conduzia a referida motocicleta sem a devida permissão ou habilitação pela via pública, quando se deparou com uma viatura da Guarda Municipal.

1.4.) Os Guardas Municipais decidiram proceder à abordagem do denunciado e, então, emitiram sinais luminosos e sonoros de parada, os quais foram absolutamente ignorados, tendo RICARDO empreendido fuga em alta velocidade, gerando perigo de dano.

1.5.) Durante a evasão, o denunciado colidiu com o meio fio e acabou caindo ao solo, juntamente com o indivíduo que ocupava a posição de garupa, posteriormente identificado como Thiago Andrade dos Reis.

1.6.) Ambos foram submetidos à revista pessoal e, em poder de RICARDO, os guardas lograram localizar 03 unidades de maconha e 16 comprimidos de metanfetamina, além da quantia de R\$ 230,00.

1.7.) Com Thiago, nada de ilícito foi localizado.

1.8.) Ao ser questionado sobre os entorpecentes, o denunciado afirmou que parte seria para seu consumo pessoal e o restante seria entregue a amigos que estavam em uma festa, não sabendo fornecer maiores informações sobre a qualificação das referidas pessoas ou mesmo sobre o endereço do evento.

1.9.) Diante de tais circunstâncias, os Guardas Municipais deram voz de prisão ao denunciado e o conduziram à Delegacia de Polícia.

1.10.) Estaria o réu, portanto, incurso nos artigos 330 do Código Penal; 309 da Lei nº 9503/97; e 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

2.) Constam dos autos o inquérito policial (fls. 07/50), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação.

2.1.) Os laudos Toxicológicos definitivos foram acostados às fls. 123/125 e 137/139, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e metanfetamina.

3.) O réu foi notificado, seguiu-se defesa preliminar (fls. 140/148) e houve recebimento da denúncia (fls. 154/156).

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls. 202/208).

5.) Interrogado, o réu confessou parcialmente a prática delitiva. Afirmou que estava em uma festa, quando ele e amigos juntaram dinheiro para comprar bebida e drogas, sendo que enquanto conduzia a motocicleta pela via, deparou-se com a viatura, que o "fechou", sem ter dado qualquer ordem de parada, não tendo conseguido desviar efetivamente, quando então caíram. Então, foi abordado pelos guardas, que o flagraram na posse das drogas e dinheiro. Indagado sobre os antecedentes, negou ter três passagens quando era menor, confirmando apenas que já cumpriu pena por tráfico. Sobre o valor arrecadado, eram cerca de R\$ 500,00.

6.) O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. Pediu, na dosimetria, aumento da pena pela personalidade desfavorável e pela reincidência específica, sem incidência da atenuante da confissão, que se deu de maneira qualificada.

7.) A defesa, por sua vez, pediu a absolvição por fragilidade do conjunto probatório. No mais, a desclassificação para o crime do art. 33, §3º, da Lei de Drogas, já que as drogas seriam para uso coletivo. Ainda, imediata soltura, já que o réu é tecnicamente primário.

É o relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu transportava 03 unidades de maconha (peso líquido de 2,0g) e 16 unidades de metanfetamina (peso líquido de 4,3g); desobedeceu a ordem legal de funcionário público; conduziu motocicleta, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

10) A materialidade do delito restou comprovada pelos elementos do inquérito policial (fls. 07/50), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório; a par da prova oral produzida.

10.1.) Sobre o tráfico especificamente, pelo auto de exibição, apreensão, pelo laudo de constatação e pelos laudos Toxicológicos definitivos, que foram acostados às fls. 123/125 e 137/139, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e metanfetamina.

11.) Quanto à autoria e tipificação, dúvidas não restam em afirmar que o réu praticou os delitos imputados.

12.) Thiago, guarda municipal, narrou que estava em patrulhamento em virtude de denúncia referente a motociclistas fazendo "arruaças" na noite de Natal, quando avistou uma motocicleta em alta velocidade, cujo condutor desobedeceu ao sinal de parada. Ao tentar evitar a abordagem, o réu colidiu e foi ao solo. Havia um indivíduo com o réu, que estava sangrando bastante, tendo acionado o SAMU. O réu não quis atendimento, mas, apresentou 03 porções de maconha e 16 comprimidos de "extase", além de mais de R\$ 200,00, quando questionado o porquê da "correria". O réu afirmou que uma "bucha" de maconha era dele e o restante era para seus amigos, que estavam numa festa, para onde se deslocava. O réu e seu irmão já são conhecidos pela traficância, já tendo participado da prisão do último.

12.1.) Antônio, guarda municipal, na mesma toada, narrou o ocorrido, acrescento que, sobre a ordem de parada, acionou o giroflex e a sirene. O réu não portava nem habilitação para condução, nem documentação da motocicleta.

13.) É inaceitável a preconceituosa a tese de que o depoimento de agentes de segurança deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o

exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

13.1.) O depoimento dos guardas civis decorre de ata ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

13.2.) Raoni, testemunha da defesa, amigo do réu, apenas narrou que estava com ele na data dos fatos, tendo feito, com outras pessoas, uma "intera" para compra de drogas e bebida, tendo o réu saído do local que estavam com tal objetivo - adquirir maconha e "balinha" - sendo que dinheiro restante era para comprar bebida. Contribuiu com R\$ 20,00, pois cada comprimido custava R\$ 10,00. Afirmou que a motocicleta era emprestada de uma pessoa desconhecida e que ninguém possuía habilitação para condução no local.

14.) A tentativa de desclassificação do delito não encontra lastro nos autos. Quanto ao crime do art. 28 da Lei de Drogas, restaria absorvido. No que se refere aos crimes do art. 33, §§ 2º e 3º, da Lei de Drogas, é evidente que o réu não "ofereceu" drogas para consumo em conjunto de seus amigos; a narrativa da testemunha de defesa apresentou versão de que o réu, gratuitamente, transportava drogas para consumo conjunto, tratando-se de verbo diverso.

14.1.) Ad argumentandum, também não seria o caso de mero "auxílio" do §2º do art. 33 da referida lei, já que, caso fosse ampliado o alcance de tal termo, ter-se-ia esvaziamento da norma prevista no caput. Todo traficante, em algum nível, auxilia o destinatário final a ter acesso e usar a droga, sendo vedado a proteção deficiente ao bem jurídico tutelado, ou seja, à saúde pública, resultado esperado desta interpretação. Por outro lado, sem excessos, protege adequadamente o bem o amoldamento da conduta ao ato de transportar as drogas, especialmente previsto no crime do caput.

14.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que as drogas se destinavam à traficância.

14.1.) No que se refere ao crime de desobediência, é de conhecimento do homem médio que acompanhamento, acionamento de sinais sonoros e luminosos (giroflex e sirene), numa viatura de órgão da Segurança Pública, se trata de ordem de parada.

14.2.) Já o crime de direção de veículo, em via pública, sem habilitação, é incontroverso, tendo o perigo de dano sido bem demonstrado pela prova oral, já que os guardas esclareceram que o réu conduzia o veículo em alta velocidade e que houve clara manobra perigosa na tentativa de evasão, que, inclusive, resultou em impacto no "meio-fio" e projeção na calçada.

15.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois, trata-se de réu, ainda que tecnicamente primário, como destacado em audiência, com diversas passagens na Vara da Infância por ato infracional análogo ao crime de tráfico, além de condenação por tráfico que, apesar de não ser suficiente para sustentar reincidência, em conjunto com os demais elementos, indicia que o réu faz do crime o seu meio de vida e participa de organização criminosa, já que é a única explicação plausível de origem de recursos de alguém que teve acesso a drogas diversas, em quantidade significativa, sem renda suficiente para aquisição (de R\$ 700,00 a R\$ 1.500,00 mensalmente recebidos, em tese, por trabalhar num lava rápido), diversas vezes.

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR RICARDO BARBOZA DA SILVA como incurso nas penas dos artigos 330 do Código Penal; 309 da Lei nº 9503/97 e artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Passo a dosar a pena

17.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero regular, pois a quantidade não ultrapassa 40 porções, nem há drogas mais nocivas ou viciantes do que o que se espera de substâncias assim classificadas.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, apesar da tese da acusação de se tratar de réu reincidente específico, trata-se réu condenado por tráfico anterior aos fatos em análise, porém sem prova do trânsito em julgado da sentença (fls. 175/179).

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, o réu já foi apreendido, quando menor, outras vezes, o que demonstra necessidade de apenamento mais severo, seja pela conduta social reprovável, seja como personalidade desviada, voltada para o crime. Assim, aumento a pena-base em 06 meses do tráfico, 02 dias ao crime de desobediência e 20 dias ao crime do art. 309 do CTB.

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição além dos mencionados no item anterior, não merecendo novo aumento, sob pena de violação do ne bis in idem.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

17.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa pelo crime de tráfico; 16 dias de detenção e 11 dias-multa pela desobediência; 06 meses e 20 dias-multa pelo crime

do art. 309 do CTB; fixando valor do dia-multa igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da renda do réu.

18.) Agravantes e atenuantes: considerando a narrativa do réu, de que apenas trafegava pela via, quando foi, sem nenhum aviso prévio, "fechado" pela viatura; além de ter distorcido a real intenção de estarem em seu poder ao ter sido flagrado na posse das drogas, há evidente confissão qualificada, que nada colaborou para o esclarecimento da verdade, não havendo qualquer modificação na pena nesta etapa da dosimetria.

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

20.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa pelo crime de tráfico; 16 dias de detenção e 11 dias-multa pela desobediência; 06 meses de detenção e 20 dias-multa pelo crime do art. 309 do CTB, calculados na forma acima, tornando-as definitivas.

14.1.) Proibo o réu, ainda, de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 03 meses (pouco acima do mínimo, pois a pena foi assim fixada). Expeça-se ofício ao DETRAN oportunamente, já que o cumprimento da pena restritiva de direitos concomitantemente ao cumprimento de pena no regime fechado seria inútil.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo e o réu está preso há menos de 10% do período fixado para privação de liberdade. Ainda, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

22.) Apelar em liberdade: O réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevivendo condenação, deve permanecer nessa condição. Nesse sentido: RT 500/318 e 531/295, RTJ 88/69 e 127/947.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA